

Kläger:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Deutschland
Geburtsdatum: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

SCHADENERSATZKLAGE

Beklagte:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
vertreten durch: Ing. Katarína Berová, Leiterin der Abt. Krankenversicherung

Betreff: SCHADENERSATZKLAGE WEGEN RECHTSWIDRIGER VOLLSTRECKUNG – BETRAG: 10 000 EUR

I. Sachverhalt

Am 9.4.2025 erteilte das Bezirksgericht Banská Bystrica die Vollstreckungsermächtigung Nr. 156EX 171/25 auf der Grundlage des Vollstreckungstitels der VŠZP – Rückstandsaufstellung Nr. 2427017713. Dieser Titel wurde für den Zeitraum Januar 2022 bis Mai 2023 in Höhe von 687,70 EUR + 10 EUR Kosten ausgestellt.

Der Kläger war zu diesem Zeitpunkt jedoch Staatsbürger der SR mit Wohnsitz und Versicherung in Deutschland. Nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 unterliegt der Kläger nur dem Recht eines einzigen Mitgliedstaats – Deutschlands.

Mit Schreiben vom 6.6.2025 räumte die VŠZP offiziell ein, dass die gesetzliche Krankenversicherung in der SR zum 30.8.2016 endete und die Forderung aus der Rückstandsaufstellung Nr. 2427017713 auf 0,00 EUR aufgehoben wurde. Dennoch wurde die Vollstreckung durchgeführt und das Konto des Klägers gesperrt: IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308. Die VŠZP besteht auf der Beibehaltung der Gebühr von 10 EUR.

Am 26.02.2025 hat die Gerichtsvollzieherin mir unberechtigt 44,58 € abgebucht und die Bank eine Gebühr von –8 €. Am 10.6.2025 hat die Gerichtsvollzieherin 41,68 € abgebucht und die Bank eine Gebühr von –8 €, wodurch ein weiterer Vermögensschaden entstand.

Bis heute, zum 10.7.2025, hat die Gerichtsvollzieherin trotz meiner Aufforderung mein Konto nicht freigegeben und die abgebuchten Geldmittel nicht zurückerstattet!

II. Rechtliche Würdigung

Nach dem Gesetz Nr. 514/2003 Slg. über die Haftung für Schäden bei Ausübung öffentlicher Gewalt haften der Staat und seine Organe für Schäden, die durch eine rechtswidrige Entscheidung oder ein fehlerhaftes amtliches Vorgehen verursacht werden. Im vorliegenden Fall kam es zu:

- eine fehlerhafte Erfassung des Klägers als Selbstzahler,
- die Ausstellung einer rechtswidrigen Rückstandsaufstellung,
- einen unbegründeten Vollstreckungsantrag,
- die Durchführung der Vollstreckung, die in die Vermögensrechte des Klägers eingriff.

Die Folge war ein Eingriff in Rechte, eine Beschränkung der Verfügung über das Konto, Stress sowie eine Beeinträchtigung der Würde und der wirtschaftlichen Sicherheit des Klägers.

1. Die Kommunikationspflicht liegt bei der öffentlichen Institution

Nach dem Gesetz Nr. 71/1967 Slg. über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsordnung) und dem Gesetz Nr. 580/2004 Slg. über die Krankenversicherung:

- die Behörde (VšZP) ist verpflichtet, den Sachverhalt festzustellen und die Zustellung sicherzustellen,
- kann sie nicht zustellen, darf sie gegenüber dem Adressaten keine Folgen ableiten.

3. Die Rückstandsaufstellung wurde erlassen, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, mich zu verteidigen

- Dies widerspricht Art. 6 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte (Recht auf ein faires Verfahren),
- sowie dem Grundsatz audiatur et altera pars („auch die andere Seite werde gehört“).

„Der gesamte Vorgang – von der fehlerhaften Erfassung über die unterbliebene Zustellung bis zur Vollstreckung – verlief über mich, ohne mein Wissen und meine Beteiligung. Eine solche Ausübung öffentlicher Gewalt ist strafwürdig und mit den Grundsätzen des Rechtsstaats unvereinbar. Dadurch wurde mir das Recht auf Verteidigung entzogen, wodurch ein grober Eingriff in meine Grundrechte erfolgte.“

Dieser Grundsatz findet Stütze:

In Art. 47 der EU-Grundrechtecharta → Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren

In Art. 6 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte → Recht, ordnungsgemäß informiert und gehört zu werden

Und im slowakischen Recht:

- § 3 der Verwaltungsordnung – Pflicht, im Zusammenwirken mit dem Beteiligten zu handeln,
- § 17a des Gesetzes Nr. 580/2004 Slg. – die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Rückstandsaufstellung zu erheben, über die ich nicht informiert wurde – d. h. mir wurde das Recht auf Verteidigung entzogen.

III. Beweismittel:

- Schreiben der VšZP vom 6.6.2025 über die Aufhebung der Forderung (Beweis Nr. 1)
- Stellungnahme der VšZP vom 16.6.2025 über das Festhalten an 10 EUR Kosten (Beweis Nr. 2)
- Versicherungsnachweis in Deutschland seit 2016 (ersetzt durch eidesstattliche Erklärung und Meldebescheinigung – Meldezettel)

- Scan des gesperrten Kontos (Beweis Nr. 3)
- Eidesstattliche Erklärung des Klägers über den Eingriff und den Schaden (Beweis Nr. 4)

IV. Antrag (Petitum):

Der Kläger beantragt, dass das Gericht folgendes Urteil erlässt:

1. Die Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. ist verpflichtet, dem Kläger den Betrag von 10 000 EUR als Schadenersatz nebst Verzugszinsen ab dem Tag der Zustellung der Klage bis zur Zahlung zu zahlen.
2. Die Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. ist verpflichtet, dem Kläger die Verfahrenskosten binnen 3 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu erstatten.



Mit vorzüglicher Hochachtung
In Kumhausen, am 10.07.2025

Peter Ferenc

[Dokument mit QES signiert]

Antragsteller:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland
Geburtsdatum: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

**Betreff: ANTRAG AUF BEFREIUNG VON DER RICHTSGEBÜHR gemäß § 138 Abs. 1 der
Zivilstreitprozessordnung (CSP)**

I. Begründung des Antrags

Hiermit beantrage ich die vollständige Befreiung von der Gerichtsgebühr im Verfahren auf Schadenersatz gegen die Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., das ich wegen des rechtswidrigen Vorgehens bei der Ausstellung und Geltendmachung der Rückstandsaufstellung und der nachfolgenden Vollstreckung erhebe.

Ich bin eine natürliche Person, die sich seit langem in sozialer und finanzieller Notlage befindet. Seit 2016 lebe ich dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland, wo ich derzeit ohne Einkommen, ohne Vermögen und in persönlicher Zahlungsunfähigkeit bin. Bei einem deutschen Gericht habe ich einen Insolvenzantrag als natürliche Person – Nichtunternehmer – gestellt. Das Verfahren läuft derzeit.

Ich bin nicht in der Lage, die Gerichtsgebühr oder sonstige Verfahrenskosten zu tragen, ohne meine eigene Existenz zu gefährden. Zugleich ist die Klageerhebung begründet und stützt sich auf die schriftlichen Erklärungen der VŠZP selbst, die anerkannt hat, dass gegen mich keine Forderung besteht.

Zugleich füge ich eine eidesstattliche Erklärung über meine Vermögensverhältnisse und über den in Deutschland gestellten Insolvenzantrag bei.

„Den Insolvenzantrag habe ich in Deutschland als natürliche Person gestellt, das Gericht hat ihn jedoch irrtümlich als unternehmerisch behandelt. Derzeit bereite ich einen neuen Antrag als Nichtunternehmer (Privatinsolvenz) vor, was meiner tatsächlichen Lage entspricht – ich bin ohne Einkommen, ohne Unternehmen und ohne Vermögen.“

II. Antrag

Ich beantrage, dass das Gericht gemäß § 138 Abs. 1 CSP entscheidet, mich vollständig von der Zahlung der Gerichtsgebühr im Verfahren gegen die Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. zu befreien.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Deutschland, am 10.07.2025

[Dokument mit QES signiert]

Eidesstattliche Erklärung über die Vermögensverhältnisse

Ich, der Unterzeichnete

Peter Ferenc

Geburtsdatum: 24.10.1964

wohnhafte: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland

Ich erkläre an Eides statt, dass:

1. Seit 2016 lebe ich dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland.
2. Derzeit bin ich ohne jegliches regelmäßige Einkommen.
3. Ich beziehe keinerlei Sozialleistungen, Unterstützungsbeiträge oder Krankengeld.
4. Ich besitze kein Vermögen im Gebiet der Slowakischen Republik oder im Ausland, einschließlich Immobilien, Fahrzeugen, Konten und sonstigen Vermögenswerten.
5. Ich befinde mich in persönlicher Zahlungsunfähigkeit und habe beim zuständigen Gericht in Deutschland einen Insolvenzantrag als natürliche Person (Nichtunternehmer) gestellt. Das Verfahren befindet sich derzeit in der Prüfung.
6. Alle meine laufenden Lebenshaltungskosten werden ausschließlich durch Zuwendungen nahestehender Personen gedeckt, nicht aus Erwerbstätigkeit oder unternehmerischer Tätigkeit.

Diese Erklärung gebe ich frei, bewusst und mit voller Verantwortung für die Wahrheit der angegebenen Daten ab, die ich jederzeit glaubhaft belegen kann.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Deutschland, am 10.07.2025

[Dokument mit QES signiert]

Erklärung zum Stand des Insolvenzverfahrens in Deutschland

Ich, der Unterzeichnete

Peter Ferenc

Geburtsdatum: 24.10.1964

wohnhaft: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland

erkläre ich Folgendes:

Ich bin eine natürliche Person ohne Einkommen und Vermögen, die sich in persönlicher finanzieller Notlage befindet.

Beim zuständigen Gericht in Deutschland habe ich einen Insolvenzantrag gestellt, der jedoch fälschlich als „unternehmerisch“ eingeordnet wurde. Derzeit bereite ich einen neuen Insolvenzantrag als gewöhnliche natürliche Person (Privatinsolvenz) entsprechend dem tatsächlichen Stand vor, da ich keinerlei unternehmerische Tätigkeit ausübe und nie als Selbständiger in Deutschland tätig war.

Nach Stellung des neuen Antrags werde ich dem slowakischen Gericht eine Bestätigung über die Aufnahme in das Insolvenzverfahren vorlegen.

Diese Erklärung gebe ich als Teil der Unterlagen zum Antrag auf Befreiung von der Gerichtsgebühr ab.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Deutschland, am 10.07.2025

[Dokument mit QES signiert]

Eidesstattliche Erklärung über den Eingriff und den Schaden

Ich, der Unterzeichnete

Peter Ferenc

Geburtsdatum: 24.10.1964

wohnhafte: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland

Ich erkläre an Eides statt, dass:

Infolge des unbegründeten Vorgehens der Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP), die gegen mich die Rückstandsauflistung Nr. 2427017713 ausstellte, wurde ich einem Vollstreckungsverfahren Nr. 156EX 171/25 ausgesetzt, in dem mein Bankkonto gesperrt wurde.

Diese Vollstreckung erfolgte, ohne dass ich vorab informiert, gewarnt oder ordnungsgemäß über die Möglichkeit der Verteidigung belehrt wurde. Mir wurde keine Entscheidung zugestellt, die behauptete Schuld bestand nie und die Forderung wurde konstruiert und später von der VšZP vollständig aufgehoben.

Dennoch wurde mir im Vollstreckungswege Bargeld einbehalten und der Zugang zum Konto verwehrt, was mir verursachte:

- einen Zustand existenzieller Unsicherheit,
- erheblichen Stress, Verschlechterung der Gesundheit und psychische Anspannung,
- eine Beeinträchtigung meiner Würde als EU-Bürger, der sich nichts hat zuschulden kommen lassen.

Ich bin überzeugt, dass dieser Eingriff den Grundsätzen des Rechtsstaats und den guten Sitten widersprach und einen Machtmissbrauch durch eine öffentliche Institution darstellte.

Diese Erklärung gebe ich als Unterlage zu meiner Schadenersatzklage ab.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Deutschland, am 10.07.2025

[Dokument mit QES signiert]

Verzeichnis der Anlagen zur Klage:

1. Antrag auf Befreiung von der Gerichtsgebühr gemäß § 138 CSP,
2. Eidesstattliche Erklärung über die Vermögensverhältnisse,
3. Kurze Erklärung zum Stand des Verfahrens in Deutschland (der neue Antrag befindet sich in Vorbereitung und betrifft eine gewöhnliche natürliche Person).
4. Eidesstattliche Erklärung über den Eingriff und den Schaden.